

[25] [통보] 사항

1. 제 목 : 용지임대료 산정기준 불합리
2. 조치부서 : ●●●●●●●처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「용지임대관리지침」 제5조에서는 용지의 임대료 산정기준을 규정하고 있다.

동조 제3항에 따르면 임대료의 기준가액은 최근 2년 이내의 매각감정가격을 그 가격이 없는 경우 MAX[조성원가×직전 결산공사진행률, 개별공시지가] 순으로 적용하도록 규정⁴⁸⁾하고 있다.

또한 동조 제7항에서는 임대기간의 연장 시 종전 임대료의 5% 범위 내에서 임대료를 인상 또는 인하할 수 있도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 임대료의 기준가액을 ‘조성원가×직전 결산 공사진행률’을 적용하는 경우 임대 초년에는 낮은 공사진행률로 인해 매우 낮은 기준가액이 적용되며, 임대기간을 연장하는 경우 아래 [표]와 같이 연간 공사진행률의 상승으로 임대료 기준가액이 급격히 상승할 수 있다.

그러나 동 지침 제5조 제7항에 의해 연장계약 시 임대료 상승제한(5%)을 적용

48) 2016. 8. 17. 개정(2016. 8. 22.부터 적용)

받아 지속적으로 낮은 임대료가 적용되고 이에 따라 신규 임대차계약을 체결하는 자와의 형평성 문제가 발생할 수 있다.

[표] 공사진행률에 따른 기존계약자 및 신규계약자 임대료 기준가액 현황

(단위 : 천 원)

日日**	공사진행률	조성원가 (100가정)	기준가액	2018년 재계약시 한도	비고
2017년 계약 업체	17.46% (2016년말)	100	17.46	17.46×1.05= 18.33(B)	2018년 계약업체의 가격이 재계약업체에 비해 31.5% 높음
2018년 계약 업체	24.10% (2017년말)	100	24.10(A)	-	

자료 : 감사실 자체조사

그 결과, 임대차계약을 연장하는 자와 신규계약을 하는 자와의 형평성 문제 해결을 위해 지침의 개정이 필요하다.

5. 조치할 사항

●●●●●● 처 장 은

용지임대 시 기준가액 산정방법과 관련하여 합리적인 임대료 기준가액 산정 기준을 마련하시기 바랍니다(통보).